DAILY LEARNING

일일 학습

2026년 11월 10일 화요일

THINKING 사고 훈련

어머니가 교회에 남긴 아파트 — 간병한 딸에게 법이 정한 절반만 줄 것인가

카테고리: 교회 공동체 · 가상 사례

지난봄 세상을 떠난 최순자 권사는 10년 전 공증 유언으로 자기가 살던 아파트(시세 7억 원)를 전부 교회에 남겼다. 유언을 쓸 무렵 외동딸 윤미경 씨는 교회를 떠나 어머니와 연락이 뜸했다. 그러나 최 권사가 치매 진단을 받은 뒤 마지막 3년 동안은 윤 씨가 직장을 그만두고 그 아파트에 들어와 어머니를 간병했다. 최 권사는 끝까지 유언을 고치지 않았다.

장례가 끝나자 윤 씨는 교회에 유류분을 달라는 내용증명을 보냈다. 유류분은 유언이 있어도 자녀가 법정 상속분의 절반을 청구할 수 있게 한 민법 제도다. 당회는 다음 달까지 윤 씨에게 법이 정한 절반만 줄지, 아파트를 전부 넘겨줄지 정해야 한다.

박정호 장로는 이렇게 말했다. "권사님은 정신이 맑던 7년 동안 유언을 얼마든지 고칠 수 있었는데 고치지 않으셨습니다. 그게 권사님 뜻입니다. 법이 정한 절반은 따님께 드리고, 나머지는 권사님이 하나님께 드린 대로 받아 건축 대출을 갚아야 합니다."

이은숙 권사는 반대했다. "치매가 온 뒤로는 고치고 싶어도 못 고치셨어요. 3년 동안 기저귀 갈아 드린 사람이 딸입니다. 성경은 자기 가족을 돌보지 않는 사람을 믿음을 저버린 사람이라고 하는데(딤전 5:8), 교회가 간병한 딸이 살던 집을 가져가면 이 동네에서 무슨 복음을 전하겠습니까."

정민수 안수집사는 둘 다 아니라고 했다. "아파트는 유언대로 교회가 받읍시다. 대신 따님이 원하는 동안은 그 집에서 그대로 살게 하고, 매각은 따님이 나간 뒤에 하자는 겁니다. 그래야 권사님 뜻도 따님 수고도 버리지 않습니다."

핵심 질문: 고인이 하나님께 드리겠다고 남긴 재산과 고인을 끝까지 돌본 자녀의 몫이 부딪칠 때, 교회는 법이 허락하는 만큼 받아야 하는가, 법이 요구하는 것보다 더 내려놓아야 하는가?

쟁점

- 유언장에 적힌 고인의 서원을 지키는 일 vs 유언 뒤에 일어난 딸의 3년 간병을 셈에 넣는 일
- 건축 대출을 갚아야 하는 교회 재정의 책임 vs 교회가 간병한 딸의 집을 가져갔다는 말이 이웃에게 퍼질 때 잃는 신뢰
- '유언을 고치지 않았다'는 같은 사실을 두고 고인의 뜻이라는 해석 vs 치매로 고칠 수 없었다는 해석

이렇게 따져 보기

- 고르반(막 7:9-13)에서 예수는 부모를 공경하는 데 써야 할 몫을 '하나님께 드렸다'는 명분으로 막는 관습을 꾸짖었다. 이 본문을 거꾸로 적용해, 부모가 드린 헌물이 자녀의 몫을 막을 때도 같은 원리를 적용할 수 있는지 따져 보기
- 정민수 안수집사의 거주 보장안이 실제로 양쪽을 다 지키는지, 아니면 결정을 미뤄 딸에게는 언제 나가야 할지 모르는 불안을, 교회에는 오래 묶인 자산을 남기는지 따져 보기

당신이라면

당신이 그 당회의 장로라면 박정호 장로와 이은숙 권사와 정민수 안수집사 가운데 누구의 안에 손을 들겠는가, 그리고 당신이 고르지 않은 쪽의 가장 강한 논리는 무엇인가?

일일 학습 · 매일 자동 발행
Claude가 작성하고 다듬은 글입니다. 성경 인용과 인명·저작은 원문과 대조해 읽으십시오.